

1502993-74.2021.8.26.0302
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Receptação culposa
Magistrado: Betiza Marques Soria Prado
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 31/10/2022

... ao réu.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E RECEPTAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 180, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - (...) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE - CALAMIDADE PÚBLICA (ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA 'J') - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Praça Doutor Mário Gomes Pahim, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

SENTENÇA

Processo nº:
1502993-74.2021.8.26.0302
Classe - Assunto:
Termo Circunstanciado - Receptação culposa
Autor:
Justiça Pública
Autor do Fato:
FERNANDO TORQUETTI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Betiza Marques Soria Prado

Vistos.

Deixo de relatar o feito em consonância com o que prevê o artigo 81, § 3º, da Lei n.º 9.099/95.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

DANILO APARECIDO ROMÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, § 3º, do Código Penal, porquanto, na data de 17/07/2021, por volta das 10:30 horas, na Rua Santo Antonio, nº 194, Vila Pavanello, na cidade de Itapuí/SP, adquiriu para si uma bicicleta, produto de furto, que, pela desproporção entre o valor e o preço, assim como pelas condições pessoais de quem o ofereceu, deveria presumir que fora obtido por meio criminoso.

A testemunha Tiago Aparecido Barreiro, policial militar, disse que um funcionário de um supermercado veio até à viatura policial avisando sobre o furto de uma bicicleta, informando as características de quem havia furtado, pois viu pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Saindo em patrulhamento, encontraram uma

bicicleta com as mesmas características daquele furtada, que estava parada defronte uma residência, onde estava um rapaz, que foi indagado sobre a procedência este bem móvel, o qual disse que havia acabado de comprar de um terceiro, por R\$ 80,00. Disse que desconfiou do valor e da pessoa que estava vendendo, que não conhecia, e tirou uma foto desta pessoa em seu celular. Com esta foto, conseguiram encontrar a pessoa, que confessou ter furtado a bicicleta, bem como que era de outra cidade e estava lá a passeio e que não conhecia a pessoa a quem vendeu o bem móvel. O local da venda da bicicleta é conhecido como ponto de venda de drogas.

O réu, em seu interrogatório, disse que havia comprado a bicicleta de uma pessoa que lhe ofereceu, que disse que precisava vender este bem móvel. O valor da venda era de R\$ 80,00, mas tinha apenas parte do valor no momento da venda. Desconfiou desta pessoa e tirou uma foto desta em seu celular. Perguntou se a pessoa que lhe vendeu poderia fornecer nota fiscal, sendo que esta, avistando a viatura policial, disse que iria buscar o documento e que ele ficasse com a bicicleta que logo voltaria, saindo apressadamente. Foi quando a viatura o abordou e os policiais lhe perguntaram sobre a bicicleta, pelo que disse que havia acabado de comprar de um terceiro, que informou quem era, inclusive mostrando a foto que havia tirado, e onde este tinha ido, sendo que, após, os policiais o abordaram também. Informou que não pagou nenhum valor ao terceiro que havia furtado a bicicleta, pois estava esperando a nota fiscal. Indagado sobre o fato de, na fase investigatória, ter dito que o valor da compra era de R\$ 100,00 e que havia entregado R\$ 70,00 à pessoa que lhe vendeu e daria o restante em outro momento, manteve a versão de que não entregou qualquer valor à pessoa que furtou, dizendo que afirmou na delegacia que iria pagar os R\$ 70,00 e depois mais R\$ 30,00, mas só depois que este lhe entregasse a nota fiscal, que não chegou a dar nenhum dinheiro para esta pessoa, pois desconfiou dela. Quando a polícia o abordou estava em frente a casa de um amigo, sendo que sua mãe mora perto do local. Não conhecia o terceiro que o vendeu a bicicleta. Não teve nenhum problema com os policiais que o abordaram.

O(A) DD(a). Promotor(a) de Justiça, em alegações finais, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, com exasperação da pena. A defesa requereu a absolvição do réu, por ausência de provas de que praticou o crime, não restando comprovada sua legitimidade no caso tratado.

Este é o conjunto probatório.

A materialidade do fato está devidamente consubstanciada pelos documentos acostados, constantes do Boletim de Ocorrência de fls. 04/07, pelo auto de exibição e apreensão jungido à fl. 14, assim como pelo auto de avaliação indireta do bem furtado, acostado na fl. 16, os quais confirmam a origem ilícita do bem.

Em relação à autoria do fato, os depoimentos do réu, bem como da testemunha, elucidaram a ocorrência do delito.

O réu, como visto, confessou a prática do delito, inclusive havendo contradição quanto ao valor que iria pagar pela bicicleta em seu depoimento, pois, inicialmente foi dito que o valor era de R\$ 80,00 e, após, de R\$ 100,00.

Ademais, disse que desconfiou da pessoa que estava realizando a venda da bicicleta, pelo que tirou uma foto desta em seu celular, que depois foi passada aos policiais, quando abordado.

A testemunha policial militar ouvida elucidou a dinâmica dos fatos, relatando que o autor lhe informou que realmente adquiriu o produto de terceira pessoa, que depois se descobriu que havia furtado o bem móvel, o que corrobora com a versão de confissão apresentada pelo réu.

Com efeito, não há dúvida de que o réu adquiriu o bem de pessoa que não aparentava condição de agir da forma legalmente permitida, visto que inclusive disse que desconfiou desta no momento da venda, e em local que não é habitual para este tipo de comercialização, ainda, sem apresentação de nota fiscal.

Esta parte agiu sem as cautelas necessárias, haja vista que não conhecia a pessoa que lhe vendeu o bem e iria pagar a quantia de R\$ 100,00 por um produto que sequer questionou sobre a procedência, visto que adquirido na via pública, fora de estabelecimento comercial competente para a venda destes produtos, e que, de acordo com o laudo de avaliação indireta (fl. 16), possuía o valor de R\$ 400,00, bem maior do que pagaria.

A evidente desproporção entre o valor pago e o preço de referido bem, inclusive analisando a condição de quem o oferecia e o local de compra (via pública), denota a culpa com que agiu o réu.

Assim, seja pelo valor pago, seja pela situação de quem oferecia o produto, o réu tinha elementos mais do que suficientes para presumir que o produto, que lhe foi vendido, poderia ter proveniência criminosa.

Neste sentido:

"RECEPTAÇÃO CULPOSA - APARELHO CELULAR SEM DOCUMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - CONDENAÇÃO - CABIMENTO.

Configura a receptação culposa e não dolosa a aquisição de aparelho celular, ainda que fornecido por desconhecido, demonstrando tão-somente a falta de cautela do acusado na negociação (...)" (TJSP - Apelação nº 993.06.068620-8 - 4ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Willian Campos - j. 26/10/2010).

Portanto, não há como se afastar a imputação da autoria do fato ao acusado, devendo este ser responsabilizado criminalmente.

Averiguada a responsabilidade penal, passo à dosimetria da pena.

Atenta às circunstâncias, às consequências do crime, aos antecedentes, à personalidade do réu, sua conduta social, motivos e circunstâncias, bem como os demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, notadamente pelo fato de haver condenação imposta em ação criminal diversa, já transitada em julgado (Processo 0009792-33.2009.8.26.0302 - fls. 21/22 e 39), a qual será utilizada como Maus Antecedentes, fixo-lhe a pena-base, majorada em 1/8, totalizando 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção.

Quanto às circunstâncias agravantes e atenuantes, verifico que o réu confessou a prática delitiva. No mais, apresenta múltiplas reincidências (fls. 20/27). Tendo em vista as várias reincidências delitivas do réu, apenas uma destas deve ser compensada com a atenuante da confissão, restando as demais (Processo 0005890-38.2010.8.26.0302 - fls. 20/21 e 41/42; Processo 0012935-30.2009.8.26.0302 - fls. 22/23 e 42/43; Processo 0012936-15.2009.8.26.0302 - fls. 23 e 41; Processo 0013284-33.2009.8.26.0302 - fls. 23/24 e 42; Processo 0017553-18.2009.8.26.0302 - fls. 24/25 e 40; Processo 0017554-03.2009.8.26.0302 - fls. 25 e 41; Processo 0017555-85.2009.8.26.0302 - fls. 25/26 e 40 - todas com anotação de pena "por cumprir", nas folhas de antecedentes criminais) preponderantes à mencionada atenuante e aptas a serem utilizadas para exasperação da pena do réu, pelo que deve, então, ser a pena-base aumentada pela metade, totalizando 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção.

No que tange ao argumento expedido pelo Ministério Público, de aplicação da agravante de calamidade pública do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, visto que o crime foi praticado no período de pandemia, tal não vigora, tendo em vista que o crime haveria de ter relação direta com a situação de calamidade, utilizando-se o réu desta condição excepcional para se beneficiar na prática do delito, o que não se evidenciou no presente caso, não devendo, então, ser aplicada esta agravante ao réu.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E RECEPTAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 180, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - (...) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE - CALAMIDADE PÚBLICA (ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA 'J') - Possibilidade. As circunstâncias previstas na alínea 'j' do inciso II, do artigo 61, do Código Penal, devem ter relação direta com os crimes praticados para que possam ser reconhecidas. A natureza da calamidade pública gerada pela pandemia da doença COVID-19 em nada agrava as consequências dos delitos, nem facilita o seu cometimento. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1509544-35.2020.8.26.0228; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021).

Assim, torno definitiva a referida pena, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena, no presente caso.

Esta pena privativa de liberdade deverá ser cumprida desde o início em REGIME SEMI-

ABERTO, devido às reincidências configuradas, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal, em vista de determinação legal do art. 59, inciso III, do Código Penal.

Observando a reincidência do réu, a substituição por pena restritiva de direitos é incabível, pois não se encontra preenchido o requisito do inciso II, do artigo 44, do Código Penal. Pelo mesmo motivo, a substituição condicional da pena não se afigura recomendável, haja vista a não satisfação da condição imposta no inciso I, do artigo 77, do mesmo diploma legal.

Diante do exposto e considerando o mais do que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno DANILO APARECIDO ROMÃO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 180, § 3º, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime semi-aberto.

Autorizo o apelo em liberdade.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral.

Custas "ex lege".

P.R.I.C.

Jaú, 29 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA